REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE VII CIVILE

nella persona del Giudice designato dott. Valeria Belli ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12156 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 24.11.2022, con la concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali fino al 23.1.2023 e per il deposito delle memorie di replica fino al 13.2.2023, vertente

TRA

Parte_1 **, quale erede di** *Persona_1* **,**

elett.te domiciliata in Roma, via Fiume Giallo n. 411, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Garofalo, che la rappresenta e difende giusta procura prodotta in atti quale allegato della comparsa per la prosecuzione del processo

ATTORE

E

Controparte_1

in persona dell'amministratore pro-tempore *Controparte_2* **,**

elett.te domiciliato in Roma, via Maria Barbara Tosatti n. 21, presso lo studio degli avv. Massimo Cirilli e Nicola Scarimboli, che lo rappresentano e difendono per procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione

CONVENUTO

E

Controparte_3 **,**

elett.te domiciliata in Roma, via Michele Mercati n. 51, presso lo studio degli avv. Edoardo D'Elia e Michele Baldacci, che la rappresentano e difendono giusta procura prodotta in atti quale allegato alla comparsa di costituzione

CONVENUTA

E

Controparte_4 **,**

elett.te domiciliata in Roma, piazza Buenos Aires n. 20, presso lo studio dell'avv. Sergio Orlandi, che la rappresenta e difende giusta procura prodotta in atti quale allegato alla comparsa di costituzione

CONVENUTA

E

Controparte_5 **,** *CP_6* **,**

elett.te domiciliati in Roma, via Tommaso D'Aquino n. 90, presso lo studio dell'avv. Andrea Quattrocchi, che li rappresenta e difende giusta procura prodotta in atti quale allegato alla comparsa di costituzione

CONVENUTI

E

Controparte_7 **,** *Controparte_8* **,** *CP_9* **,** *CP_10* **,**

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 24.11.2022.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, *Persona_1* ha convenuto di fronte a questo Tribunale il *Controparte_1* e le persone fisiche indicate in epigrafe, proprietari degli appartamenti facenti parte dell'edificio condominiale e contraddistinti con gli interni 6 e 8, perché venisse dichiarata la responsabilità del Condominio e dei proprietari dell'unità immobiliare int. 8 nella determinazione dell'evento dannoso subito dall'attore e per l'effetto venissero condannati all'esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione della causa delle infiltrazioni, secondo le indicazioni contenute nella relazione del CTU svolta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo e al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 23.650,00 oltre iva per il ripristino dell'appartamento, nonché al risarcimento del danno da deprezzamento dell'immobile da accertarsi in corso di causa ed inoltre perché venisse accertato che dalle fioriere poste sul balcone dell'appartamento interno 6 vi è una continua percolazione di acqua e distacco di intonaco, con conseguente pronuncia di condanna dei proprietari alla sostituzione delle fioriere stesse munendole di idoneo impianto di scarico.

A tal fine ha dedotto: - di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma viale Bonn piano primo int. 4; - che da svariati anni l'appartamento è interessato da copiose infiltrazioni provenienti dai piani sovrastanti ; - che erano state inviate svariate comunicazioni sia al Condominio che ai proprietari dell'immobile sovrastante, senza che tuttavia fosse ottenuto un intervento risolutivo; - che non avendo ottenuto che i responsabili si attivassero era stato necessario introdurre procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. nei confronti del Condominio e dei *Parte_2* 8; - che all'esito di tale indagine era stata accertata la presenza delle lamentate infiltrazioni e la loro provenienza dal terrazzo avente funzione di copertura di

pertinenza dell'int. 8 ed in particolare che erano state determinate dalla mancata esecuzione a regola d'arte della copertura del fabbricato da parte del costruttore e dalla mancata manutenzione delle piante presenti sul lastrico solare da parte dei proprietari dell'int. 8; - che il CTU aveva indicato specificamente le opere necessarie alla eliminazione della causa delle infiltrazioni nel rifacimento del terrazzo di copertura ed inoltre aveva anche individuato la spesa necessaria per il ripristino dell'appartamento int. 4 in € 5.125,31 iva esclusa; - che inoltre aveva ritenuto di individuare una quota pari al 10 % di responsabilità in capo ai proprietari dell'appartamento interno 8 e la restante quota in capo al Condominio; - che le conclusioni cui era giunto il CTU potevano essere soltanto parzialmente condivise, essendo emersi durante lo svolgimento dell'indagine peritale anche vizi relativi agli impianti di scarico delle fioriere, rilevati dallo stesso ausiliario del Giudice; - che quindi sarebbe stato necessario quanto meno integrare l'indagine tecnica con specifico riferimento ai necessari interventi sulle fioriere, anche con riguardo all'appartamento int. 6 di proprietà dei sigg. *CP_5* e *CP_6* - che doveva essere rivista anche la quantificazione della spesa necessaria per il ripristino dell'appartamento; - che in particolare era stato redatto un preventivo dalla ditta *Org_1* per l'importo di € 23.650,00 oltre iva; - che doveva ritenersi sussistente la responsabilità del *CP_1* per non aver impedito la produzione dei danni subiti dall'attore; - che inoltre la condizione dell'appartamento aveva determinato un notevole stress emotivo, che aveva indotto l'attore a mettere l'immobile in vendita ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato.

Si è costituito in giudizio il *Controparte_1*, deducendo: - in via preliminare l'improcedibilità della domanda per effetto del mancato espletamento della mediazione; - sempre in via preliminare la circostanza che la domanda doveva essere ritenuta inammissibile in quanto lo stesso attore aveva espresso il suo voto favorevole in sede di assemblea alla delibera che quantificava l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori, come indicato nella relazione del CTU; - che i danni procurati all'appartamento di parte attrice dipendevano principalmente dal comportamento tenuto dai proprietari dell'immobile int. 8, che in varie occasioni non si erano resi disponibili a consentire l'accesso al terrazzo al fine di consentire l'esecuzione delle più elementari opere di pulizia; - che nel tempo il *CP_1* aveva chiesto di poter accedere ed nell'aprile 2018 aveva fatto eseguire interventi sui bocchettoni da parte dell *Parte_3*, che aveva anche elaborato una relazione dalla quale emerge chiaramente lo stato di incuria in cui versava il terrazzo; - che della situazione del terrazzo aveva dato atto anche il CTU nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo; - che la responsabilità per i danno occorsi doveva essere correttamente imputata ai soli proprietari dell'appartamento interno 8. Ha quindi concluso per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità in capo ai sigg. *CP_3* e *CP_7* .

Si è costituita *Controparte_3*, chiedendo il rigetto della domanda dell'attore e a tal fine sostenendo che era stato il *CP_1* a tenere un comportamento assolutamente inidoneo a porre

rimedio alla situazione dannosa, proponendo ed eseguendo in varie occasioni interventi soltanto parziali ed inidonei a ricostituire la corretta impermeabilizzazione del lastrico solare.

Si è costituita *Controparte_4* , sostanzialmente associandosi alle difese esposte dalla sig. *[...] Controparte_3* .

Si sono poi costituiti *Controparte_5* e *CP_6* chiedendo il rigetto della domanda formulata nei loro confronti. A tal fine hanno dedotto: - che non risultava in nessun modo accertata la loro responsabilità; - che il procedimento per accertamento tecnico preventivo si era svolto tra altre parti e quindi i risultati della consulenza tecnica non avrebbero potuto essere opposti ai convenuti; - che anzi il loro immobile è danneggiato da infiltrazioni provenienti dal piano superiore; - che le fioriere dei loro balconi sono in perfette condizioni; - che comunque per le loro caratteristiche le fioriere avrebbero dovuto essere considerate parte integrante del prospetto, con la conseguenza che la manutenzione spetta certamente al *CP_1* ; - che peraltro lo stesso attore aveva richiesto l'intervento dell'ente di gestione in relazione alle sue fioriere.

I convenuti *Controparte_7* , *Controparte_8* , *CP_9* , *CP_10* seppure regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio, ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.

E' stato acquisito il fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo, è stata espletata ulteriore consulenza relativa all'effettiva esecuzione delle opere previste nella relazione tecnica redatta in sede di ATP, le prove orali richieste sono state respinte.

Nel corso del procedimento, essendo deceduto l'attore, si è costituita, quale erede, la sig. *Parte_1 [...]* , riportandosi a tutte le domande già proposte. Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 24.11.2022, con la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.

LE ECCEZIONI PRELIMINARI.

Il *CP_1* convenuto ha eccepito il mancato espletamento della mediazione obbligatoria, vertendosi in materia condominiale: l'eccezione non è fondata, dal momento che in effetti la controversia ha ad oggetto il risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, materia sottratta all'obbligo di mediazione.

Ancora in via preliminare, l'ente di gestione ha sostenuto l'inammissibilità della domanda attorea, in relazione alla circostanza che il condomino aveva dato il proprio assenso rispetto alla delibera assembleare adottata in data 18.12.2019 nella quale, tra l'altro, era stato quantificato l'importo della spesa a carico del *CP_1* , incluso quanto da liquidare a titolo di risarcimento dei danni.

Sul punto appare sufficiente osservare che l'assemblea, nella seduta in questione, aveva approvato esclusivamente il criterio di riparto della spesa proposto dal CTU, mentre in relazione al successivo punto relativo all'importo complessivo di € 92.421,24 si è limitata a prenderne atto ai fini della determinazione del fondo cassa necessario: ne consegue che in tale delibera non può essere

identificato un accordo transattivo con l'attore sul quantum del risarcimento. La domanda oggetto del presente procedimento deve essere quindi ritenuta ammissibile.

LA CAUSA DELL'EVENTO DANNOSO LAMENTATO DALL' ATTORE.

Non è in contestazione tra le parti l'esistenza del fenomeno infiltrativo come descritto dall'attore e come evincibile dalle indagini tecniche espletate nell'ambito della fase di accertamento tecnico preventivo e nella presente fase, le cui conclusioni sono del tutto condivisibili in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logico - argomentativi, e dalle quale sono emerse le seguenti circostanze:

1. l'appartamento int. 4 presenta conseguenze di fenomeni infiltrativi nella camera da letto individuata con il numero 3 lato sud-ovest, nell'angolo esterno, sia fuori che dentro il vano, e sulla parete di confine con il bagno nella congiunzione con quella esterna, nella camera da letto 2 nell'angolo esterno, sul pavimento in parquet della camera da letto 3 in prossimità dell'angolo posto a sinistra della finestra ed inoltre nei soffitti dei balconi in prossimità dei prospetti verso nord-ovest e sud-est, con interessamento anche dei ferri delle armature;
2. tali fenomeni dipendono dalla mancata esecuzione a regola d'arte della copertura piana del fabbricato e dalla mancata manutenzione delle piante presenti sul lastrico solare da parte dei proprietari dell'appartamento int. 8;
3. ai fini dell'eliminazione di tali infiltrazioni è necessario provvedere al rifacimento del solaio di copertura, secondo le indicazioni contenute alla pag. 12 della relazione depositata nell'ambito del presente procedimento (computo metrico estimativo allegato 9C); ai fini del ripristino dell'appartamento interno 4 è stata quantificata la spesa di € 22.745,33 iva esclusa;
4. in relazione alle condizioni delle fioriere poste sul terrazzo dell'appartamento int. 6, è stato accertato il difetto di funzionamento del relativo impianto di scarico, per effetto di ostruzioni dovute alla ridotta sezione della tubatura utilizzata, ed inoltre il difetto di tenuta della pavimentazione del balcone;
5. al fine di porre rimedio a tale situazione è stata ritenuta necessaria l'esecuzione di opere in relazione all'interno 6 di pulizia della pavimentazione, ripresa e stuccatura delle fughe, applicazione protettivo salva terrazze ed eliminazione dell'impianto di innaffiamento o sua sostituzione (pag.14 della relazione).

LA RESPONSABILITA' PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI.

Chiarite le cause in senso oggettivo dell'evento dannoso, va individuato il responsabile o i responsabili dell'evento stesso. E' necessario distinguere l'imputazione di responsabilità con riferimento al pregiudizio determinato dal difetto di costruzione della copertura piana dell'edificio rispetto a quello determinato da vizi del sistema di annaffiamento e delle fioriere posti sul terrazzo dell'int. 6.

Con riferimento al primo profilo, è sufficiente ricordare che secondo l'insegnamento delle S.U. della Suprema Corte secondo cui "in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento

sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il *CP_1* in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del *CP_1* ": ne consegue che, a diverso titolo, le infiltrazioni derivanti dal terrazzo di copertura devono essere imputate sia al *CP_1* che ai proprietari dell'appartamento interno 8.

In relazione ai vizi del sistema di innaffiamento e delle fioriere, l'onere di custodia di tali impianti e porzioni immobiliari di natura privata deve essere posto a carico dei proprietari esclusivi. Nella specie invero non si ritiene che tali elementi abbiano un particolare pregio artistico o costituiscano parte integrante della facciata dell'edificio (cfr. in tal Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6624 del 30/04/2012, secondo cui "in tema di condominio negli edifici e con riferimento ai rapporti tra la generalità dei condomini, i balconi aggettanti, costituendo un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole"; nello stesso senso Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1422 del 18/01/2019).

I RIMEDI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CAUSE DELLE INFILTRAZIONI.

Il *CP_1* e i convenuti *CP_3* e *CP_7* proprietari dell'appartamento int. 8 devono essere quindi condannati in solido all'esecuzione al rifacimento del terrazzo di copertura (secondo il computo metrico allegato 9C della relazione), mentre i convenuti *Controparte_5* e *CP_6* vanno condannati ad eseguire sul loro terrazzo gli interventi indicati a pag. 14 della relazione. Non deve essere affrontata in questa sede, in assenza di specifica domanda in merito, la questione della ripartizione della spesa necessaria per l'esecuzione di tali lavori tra i proprietari esclusivi del terrazzo e l'ente di gestione.

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO.

In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha richiesto la liquidazione del danno per il ripristino dell'immobile nella misura liquidata dal CTU. Sul punto della quantificazione contenuta nella relazione tecnica effettuata nell'ambito del presente procedimento le controparti non hanno svolto specifiche contestazioni, avendo peraltro il tecnico chiarito in maniera specifica le singole lavorazioni necessarie ed i relativi costi.

I convenuti *CP_1* e proprietari dell'appartamento interno 8 devono quindi essere condannati in solido, ai sensi dell'art. 2055 c.c., a corrispondere all'attore la somma di € 22.745,33 oltre iva a titolo di

spese di ripristino. La questione relativa alle quote di ripartizione tra i coobbligati non forma oggetto del presente giudizio, non essendo stata formulata specifica domanda in proposito dai convenuti CP_1 e sigg. CP_7 e CP_3 .

Da ultimo deve essere analizzata la fondatezza della domanda relativa al danno da deprezzamento dell'appartamento. Parte attrice ha richiesto, a tale titolo, la liquidazione dell'importo di € 507.000,00, tenuto conto di quanto concluso dal CTU in ordine all'attuale valore dell'immobile. In particolare l'ausiliario del Giudice ha riferito che allo stato l'unità immobiliare nella sua interezza non è idonea all'uso abitativo ed ha inoltre concluso che, tenuto conto delle attuali condizioni, il valore dell'unità immobiliare è azzerato rispetto a quello che avrebbe avuto in condizioni normali.

Premesso che nell'atto introduttivo la parte attrice non aveva neppure dedotto di essere stata intenzionata ad alienare il bene, ma aveva invece sostenuto il pregiudizio alle condizioni di godimento del medesimo, determinato dalla presenza di continue e diffuse infiltrazioni ed inoltre considerato che a seguito dell'esecuzione delle opere di ripristino l'immobile tornerà ad acquisire valore pari a quello di mercato, il danno di cui si chiede nella sostanza la liquidazione, secondo la stessa prospettazione attorea, attiene al ridotto godimento dell'appartamento. Il danno relativo deve essere liquidato, tenuto conto delle seguenti considerazioni:

1. le condizioni dell'appartamento sono state accertate in contraddittorio per la prima volta nel settembre 2019;
2. il tecnico ha verificato un peggioramento della situazione in sede di consulenza espletata nell'ambito del presente procedimento;
3. il valore locativo mensile dell'unità immobiliare, in considerazione della sua collocazione, della sua ampiezza e delle sue caratteristiche, può essere indicato in € 2.000,00 mensili;
4. per il periodo dal settembre 2019 all'attualità i proprietari hanno subito quanto meno un pregiudizio delle condizioni di godimento individuabile in media nella misura del 50%.

A titolo di ridotto godimento deve dunque essere riconosciuta alla parte attrice la somma di € 40.000,00.

LE SPESE DEL GIUDIZIO.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'importo effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni ed inoltre anche della fase di accertamento tecnico preventivo.

Le spese della consulenza espletata nell'ambito dell'atp vanno poste definitivamente ed interamente a carico in solido dei convenuti CP_1 e proprietari dell'appartamento int. 8, mentre quelle della consulenza espletata nell'ambito del presente giudizio vanno poste definitivamente a carico in solido di tutti i convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:

condanna il *Controparte_1* e *Controparte_7* , *Controparte_8* , *CP_9* , *CP_10* , *Controparte_3* ed *Controparte_4* in solido all'esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo di copertura (secondo il computo metrico allegato 9C della relazione);

condanna *Controparte_5* e *CP_6* all'esecuzione sul terrazzo di pertinenza dell'appartamento interno 6 degli interventi indicati a pag. 14 della relazione;

condanna il *Controparte_1* e *Controparte_7* , *Controparte_8* , *CP_9* , *CP_10* , *Controparte_3* ed *Controparte_4* in solido al risarcimento dei danni in favore di *Parte_1* che liquida in € 22.745,33 oltre iva per il ripristino dell'appartamento ed in € 40.000,00 a titolo di ridotto godimento;

condanna i convenuti *Controparte_1* , *Controparte_7* , *Controparte_8* , *[...]* *CP_9* , *CP_10* , *Controparte_3* ed *Controparte_4* in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore, che liquida, tenuto conto anche della fase dell'ATP, in complessivi € 10.500,00, di cui € 500,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi, spese generali, iva e cpa come per legge;

condanna *Controparte_5* e *CP_6* al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'attore che liquida in € 2.000,00, oltre spese generali, iva e cpa;

pone le spese della consulenza tecnica svolta nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dei convenuti *CP_1* e proprietari dell'appartamento int. 8;

pone le spese della consulenza tecnica svolta nell'ambito del presente procedimento definitivamente a carico di tutti i convenuti in solido.

Così deciso in Roma il 3.3.2023

Il Giudice

dott. Valeria Belli